COMARCA DE CABO FRIO
1° VARA CÍVEL

PROCESSO nº 0804065-93.2025.8.19.0011

REQUERENTE: SIDNEIA ALVES DO SACRAMENTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CABO FRIO

SENTENÇA

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por SIDNEIA ALVES DO SACRAMENTO em face do MUNICÍPIO DE CABO FRIO, tendo por objeto a realização de consultas médicas e a cirurgia que necessita, por ser a autora diagnosticada com diagnosticado com sinusite crônica nasal, conforme prescrito pelo especialista que acompanha o quadro clinico da requerente. Requereu, assim, o deferimento da tutela de urgência, para assegurar o tratamento pleiteado.

A inicial (id. 181296081) foi instruída com os documentos no id. 181296093 e seguintes.

Decisão ao id. 182172184, indeferindo a tutela de urgência e deferindo a gratuidade de justiça à autora.

Contestação apresentada pelo MUNICÍPIO DE CABO FRIO ao id. 186361944, na qual o réu, preliminarmente, arguiu ausência de interesse de agir da demandante. No mérito, defendeu que não há omissão do ente municipal e ressaltou a necessidade de respeito a ordem cronológica de espera para as consultas e tratamentos fornecidos pelo sistema único de saúde. Alegou limitação do orçamento municipal. Sustentou que não cabe ao Município suportar integralmente o ônus da prestação de tratamentos. Defendeu a inaplicabilidade da multa cominatória, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e taxas judiciais. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Réplica id. 202725751.

Instadas as partes a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu o prosseguimento da instrução mediante a juntada de novos documentos (laudos e encaminhamentos médicos, id. 212236534). O MUNICÍPIO DE CABO FRIO, por sua vez, informou a desnecessidade de produção de outras provas, conforme manifestação de id. 213295726

Parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO id. 213677921, opinando pela procedência do pedido.

É o relatório. Decido.

Rejeito, de início, a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela parte ré. O prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação judicial, porquanto o acesso ao Poder Judiciário constitui direito fundamental assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

A controvérsia é essencialmente de direito e de fato, este demonstrado pela prova documental já constante dos autos. Assim, dispensada a instrução probatória, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Infere-se da documentação anexa (id. 212236543) a configuração do quadro clínico que justifica o procedimento cirúrgico postulado. O laudo médico apresentado atesta a necessidade da cirurgia prescrita, demonstrando o fato constitutivo do direito à realização do tratamento indicado.

O direito à saúde é garantido a todos e incumbe aos entes federativos o dever de prestá-lo, sendo certo que os artigos 6º, 23, II e 196 da Constituição Federal não possuem caráter meramente programático.

Nesse sentido, a Súmula 65 do TJRJ: "Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela".

A solidariedade entre os entes estatais é mecanismo que possibilita ao cidadão melhores de condições de acesso ao bem jurídico pretendido, haja vista que permite que se exija, de forma conjunta ou separadamente, o cumprimento da norma constitucional garantidora do Direito Fundamental à Saúde.

No que se refere às atribuições internas no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos e serviços de saúde, mormente estabelecidas por leis ordinárias e portarias administrativas, têm efeito apenas entre os entes federativos estatais e não podem ser alegadas como forma de afastar do cidadão a garantia constitucional do Direito Fundamental à Saúde.

Quanto à reserva do possível ou questões orçamentárias alegadas pelos entes públicos, é preciso ressaltar que a saúde é prioridade ante tais temas, não pode a eles estar subordinada. Isto porque, em matéria de saúde, a função do Poder Judiciário se orienta por imperiosas regras constitucionais, as quais tutelam expressamente o direito à saúde e à dignidade humana, bem como asseguram livre acesso à justiça, visando, justamente, assegurar que os entes do Poder Executivo cumpram as políticas públicas determinadas na Constituição Federal.

Assim, a tese de insuficiência de recursos financeiros não possui o condão de mitigar a responsabilidade dos entes federativos pela concretização de suas obrigações constitucionalmente impostas. A corroborar tal entendimento, cita-se o verbete sumular nº 241 do TJERJ: "Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento à reserva do possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas estabelecidas constituição.

Portanto, diante da demonstração inequívoca da necessidade do procedimento médico e da omissão estatal em garantir o acesso à saúde, a tutela jurisdicional pleiteada merece acolhimento, razão pela qual a procedência do pedido é medida que se impõe

ISTO POSTO, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CABO FRIO a disponibilizar à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua intimação, o procedimento cirúrgico prescrito, em rede pública ou particular às suas expensas, sob pena de bloqueio de verba pública para garantir o resultado prático equivalente em caso de descumprimento.

Sem custas. Condeno o MUNICÍPIO DE CABO FRIO ao pagamento da taxa judiciária, nos termos da Súmula nº 145 do TJRJ.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Decorrido o prazo de recurso, dê-se vista ao Ministério Público.

Deixo de submeter ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista o disposto no art. 496, §3º, incisos II e III, do CPC.

Intimem-se.

Cabo Frio, 16 de dezembro de 2025

JULIANA GONÇALVES FIGUEIRA

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JULIANA GONCALVES FIGUEIRA
16/12/2025 15:42:56
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25121615425602700000239223644

IMPRIMIR GERAR PDF